

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1445/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย สันติ แซ่เตีย หรือ พินิจพงษ์พันธ์
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 90

จำเลยทั้งสองร่วมกันลักทรัพย์โดยการฉกฉวย ซึ่งหน้า เป็นการร่วมกันลักทรัพย์ตั้งแต่สองคนขึ้นไปตาม ป.อ. มาตรา 335(7) บทหนึ่งและเป็นการวิ่งราวทรัพย์ตาม ป.อ. มาตรา 336 วรรคแรกอีกบทหนึ่งเป็นการกระทำความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ต้องใช้บทที่มีโทษหนักที่สุดลงโทษตาม ป.อ. มาตรา 90 ความผิดตาม มาตรา 336 วรรคแรกและมาตรา 335(7) มีอัตราโทษชั้นสูงเท่ากัน แต่มาตรา 335(7) มีโทษขั้นต่ำด้วย จึงต้องใช้มาตรา 335(7) เป็นบทลงโทษ.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์ของนางจรรยา ธงชัย ผู้เสียหายโดยจำเลยทั้งสองร่วมกันฉกฉวยเอาทรัพย์ดังกล่าวไปซึ่งหน้า ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 335(7), 336

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 336 จำคุกคนละ 2 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุกคนละ 1 ปี อาศัยอำนาจตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 ที่แก้ไขใหม่เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นส่งตัวจำเลยทั้งสองไปฝึกอบรมที่สถานพินิจ และคุ้มครองเด็กกลางคนละ 1 ปี นับแต่วันถูกจับกุมตัว

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์แผนกคดีเด็กและเยาวชนพิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีเด็กและเยาวชนวินิจฉัยว่า "คงมีปัญหาข้อกฎหมายในชั้นนี้ว่า การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการกระทำความผิดเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบทหรือไม่ เห็นว่า ข้อเท็จจริงตามฟ้องและคำรับสารภาพของจำเลยทั้งสองได้ความว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันลักทรัพย์โดยการฉกฉวยซึ่งหน้า การกระทำของจำเลยทั้งสองจึงเป็นการร่วมกันลักทรัพย์ตั้งแต่สองคนขึ้นไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(7) บทหนึ่ง และเป็นการลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้าอันเป็นการกระทำผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 336 วรรคแรกอีกบทหนึ่ง การกระทำของจำเลยจึงเป็นกรรมเดียวแต่ผิดต่อกฎหมายหลายบทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ซึ่งจะต้องใช้กฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดลงโทษแก่ผู้กระทำผิดปรากฏว่าบทมาตราโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(7) และ 336 วรรคแรกมีโทษขั้นสูงเท่ากันคือจำคุกไม่เกิน 5 ปี แต่มาตรา 335(7) มีโทษขั้นต่ำจำคุกตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ดังนั้นมาตรา 335(7) เป็นบทลงโทษ ที่ศาลล่างทั้งสองใช้ มาตรา 336 วรรคแรกเป็นบทลงโทษจำเลยทั้งสองนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(7), 336 วรรคแรก, 83 การกระทำผิดของจำเลยทั้งสองเป็นการกระทำความผิดเดียวแต่ผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(7) ซึ่งเป็นบทหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 นอกจากที่แก้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์".

(ยรรยง อิทธิพงษ์-อภินัย ปุษปาคม-ไพจิตร วิเศษโกสิน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ในกรณีที่จำเลยกระทำความผิดอันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้ใช้กฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดลงโทษแก่ผู้กระทำความผิด หลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่ากฎหมายใดมีโทษหนักกว่ากันนั้นศาลฎีกาได้วางแนวบรรทัดฐานไว้ดังต่อไปนี้ 1. ในกรณีที่ความผิดแต่ละบทมีโทษเท่ากันศาลจะลงโทษบทใดบทหนึ่งก็ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 871/2506, 741/2507, 1640/2515, 1907/2517) 2. ในกรณีที่ความผิดบทหนึ่งมีโทษจำคุกสูงกว่า แต่อีกบทหนึ่งมีโทษปรับสูงกว่า ถือว่าบทที่โทษจำคุกสูงกว่าเป็นบทหนัก (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2918/2527) 3. ในกรณีที่ความผิดบทหนึ่งโทษขั้นสูงสูงกว่าแต่ไม่มีโทษขั้นต่ำ แต่อีกบทหนึ่งโทษขั้นสูงต่ำกว่าแต่มีโทษขั้นต่ำ ถือว่าบทที่มีโทษขั้นสูงสูงกว่าเป็นบทหนัก (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 942/2487) 4. ในกรณีที่ความ

ผิดแต่ละบทมีโทษชั้นสูงเท่ากัน แต่บทหนึ่งมีโทษชั้นต่ำอีกบทหนึ่งไม่มีโทษชั้นต่ำ ถือว่าบทที่มีโทษชั้นต่ำเป็นบทหนัก (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1445/2530 ที่หมายเหตุนี้) อนึ่ง เมื่อใช้กฎหมายบทใดบทหนึ่งที่มีโทษหนักลงโทษแก่จำเลยแล้วก็ต้องใช้กฎหมายบทนั้นเป็นบทลงโทษแต่เพียงบทเดียว ทั้งนี้โดยไม่ต้องคำนึงถึงโทษชั้นต่ำ หรือโทษปรับของบทอื่นอีก เทียบนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 942/2487 ซึ่งวินิจฉัยว่า ความผิดต้องด้วยกฎหมายหลายบทนั้น ศาลต้องลงโทษตามบทหนัก แม้บทเบา มีอัตราโทษชั้นต่ำสูงกว่าบทหนัก ก็ไม่ต้องผูกพันที่จะต้องวางโทษไม่น้อยกว่าอัตราชั้นต่ำของบทเบา.